

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/2850

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – מועד תשלום הקנס), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 229. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹, בסעיף 229, במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) החליט התובע שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס, ימציא למבקש הודעה על כך; הומצאה הודעה כאמור, ישלם האדם את הקנס בתוך תקופה שלא תפחת משלושים ימים מיום ההמצאה."

דבריו הסבר

הוראות סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 קובעות שמי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה. זאת, זולת אם הגיש לתובע תוך שלושים ימים בקשה לביטול הדוח או הודיע שיש ברצונו להישפט תוך תשעים ימים מיום המצאת הודעת התשלום.

עוד נקבע בהוראות הסעיף כי הגשת בקשה לביטול הדוח לא עוצרת את מניין הזמן הקבוע בחוק לתשלום, כך שיש תקופה כוללת של תשעים ימים בלבד מיום המצאת הודעת תשלום הקנס כדי לפרוע אותו, וזאת ללא תלות במועד המצאת תשובתו של התובע בעניין הבקשה. זהו מצב בלתי רצוי שמותיר למי שסירבו לבקשתו לביטול הקנס זמן מצומצם ביותר לשלם את חובו.

לפיכך, מוצע לקבוע שלאחר שהומצאה הודעת מטעם התובע לעניין ההחלטה שלא לבטל את הקנס תינתן לאדם תקופה של שלושים ימים לתשלום הקנס.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2529) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2783).

הצעת החוק זהה לפ/25/2783 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.